

Direction Départementale
des Territoires
de la Sarthe



Service Habitat Ville Construction
Unité Performance du Bâtiment

PREFET DE LA SARTHE

ARRETE n° 10-2919 du **25 MAI 2010**

Objet : Délimitation d'une zone contaminée par les termites dans la commune d'ALLONNES

**LE PREFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'honneur,**

- VU la loi 99-471 du 08 Juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages,
- VU le code de la construction et de l'habitation et ses articles L 133-5 – L 133-6 – L 271-4 – R 133-3 – R 133-4 – R 133-5 – R 133-7 – R 133-8 – R 271-5,
- VU le décret 2006-1114 du 05 septembre 2006, relatif aux diagnostics techniques immobiliers,
- VU l'arrêté du 29 mars 2007, définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites,
- VU la délibération du Conseil Municipal de la commune d'ALLONNES en date du 30 mars 2010,
- SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe,

ARRETE

Article 1 – La zone du territoire de la commune d'ALLONNES délimitée et cartographiée en annexe 1 et 2 constitue une zone contaminée par les termites.

Elle comprend les parcelles BL 86 et BL 87.

Article 2 – En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans cette zone, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie, dans le mois suivant l'achèvement des opérations.

Article 3 – En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans cette zone, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.